وأموال اليتامى ، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (مطل الغني ظلم)[1] . وفي رواية : (لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)[2] .

٢- فعل المحرمات ؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج ، أو يُقَبِّلُها أو يمازحها ، وكإتيان المرأة المرأة ، ففي هذا وأمثاله التعزير ؛ إذ لم يرد فيه عقوبة محددة .

المسألة الثالثة : مقدار التعزير :

لم يقدر الشارع حدّاً معيناً في عقوبة التعزير ، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل ، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة ، كقتل الجاسوس المسلم ، والمفرق لجماعة المسلمين ، وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل .

المسألة الرابعة : أنواع العقوبات التعزيرية :

يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي :

١- ما يتعلق بالأبدان ؛ كالجلد والقتل .

٢- ما يتعلق بالأموال ؛ كالإتلاف والغرم ، كإتلاف الأصنام وتكسيرها ، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر .

٣- ما هو مركب منهما ؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه ، فقد قضى ﷺ على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجَرِينُ : بالحدِّ وغَرَّمَهُ مرتين . والجرين : موضع تجفيف التمر .

٤- ما يتعلق بتقييد الإرادة ؛ كالحبس ، والنفي .

٥- ما يتعلق بالمعنويات ؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ ، والزجر .

---

(١) رواه البخاري برقم (٢٤٠٠) ، ومسلم برقم (١٥٦٤) .

(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٦٢٨) ، والنسائي (٣١٦/٧) ، وابن ماجه برقم (٢٤٢٧) ، وصححه غير واحد ، وحسَّنه الألباني . (انظر : صحيح سنن النسائي رقم ٤٣٧٢ ، ٤٣٧٣) . واللَّيُّ معناه : المطل .